CETRAN-SP
Conselho Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo

Número do Processo:
Procedência: São Paulo
Interessado:

RELATÓRIO

DO RECURSO

Trata-se de recurso, em segunda instância, contra a penalidade de multa de trânsito, pela infração tipificada no artigo 187, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (*"Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente para todos os tipos de veículos"*), referente ao descumprimento do "Programa de Restrição ao Trânsito de Veículos Automotores" do município de São Paulo, conhecido como "rodízio municipal de veículos".

DA ANÁLISE

Neste processo, especificamente (além de outros), solicitei diligência ao órgão executivo de trânsito do município, para que nos informasse acerca da sinalização de trânsito no local (*se existe, onde foi implantada e qual a data da implantação*), para me assegurar de que a proibição estaria devidamente informada ao usuário da via pública, em cada um dos processos diligenciados, tendo ressaltado, preliminarmente, que *"o recorrente questiona a falta de sinalização de trânsito vertical (placa de regulamentação), que indique a área de proibição; entretanto, é de conhecimento deste Conselheiro que, diante de vários questionamentos (administrativos e judiciais), ao longo dos anos, houve a implantação de sinalização em várias áreas de acesso"*.

Não obstante ter ciência de que, desde a implantação do programa, em 1997, pela Lei municipal n. 12.490/97 (e alterações), tenham sido realizadas diversas campanhas de divulgação da medida restritiva adotada (o que foi ressaltado, inclusive, na resposta à diligência), **mantenho meu entendimento técnico-jurídico** de que a **placa vertical de regulamentação R-10** (proibido trânsito de veículos automotores), **com informações complementares**, é **ESSENCIAL** para a configuração da infração de trânsito e consequente imposição de sanção administrativa.

Senão vejamos:

Quando da publicação da Lei retromencionada, sua regulamentação ocorreu, inicialmente, pelo Decreto municipal n. 37.085/97 (já revogado e substituído), cujo artigo 6º assim estabelecia: *"A inobservância da restrição objeto do Programa acarretará a autuação da infração prevista no artigo 83, inciso X, do Código Nacional de Trânsito, ou do dispositivo equivalente que vier a substituí-lo quando da vigência do novo Código, observando-se as regras de reincidência pertinentes."*

Súmula:

Deferimento do recurso do requerente - Cancelada a penalidade

Por sua vez, o artigo 83, inciso X, do Código Nacional de Trânsito então em vigor (Lei n. 5.108/66), estabelecia que: *"É dever de todo condutor de veículo: obedecer a horários e normas de utilização da via terrestre, fixados pela autoridade de trânsito."*

Importante destacar que, até 1997, a **autoridade de trânsito** mencionada **NÃO ERA** o dirigente de órgão municipal de trânsito, tendo em vista que o CNT de 1966 **NÃO PREVIA** o município na gestão do trânsito, da forma como ocorreu com o seu sucessor, Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei n. 9.503/97, mas tal designação, à época, referia-se aos dirigentes dos órgãos estaduais (os Departamentos Estaduais de Trânsito), os quais eram os responsáveis por todas as competências relacionadas à **execução** das normas viárias (por isso, chamados de **órgãos executivos**), conforme artigos 3º e 10 do CNT de 1966.

O município era mencionado na administração do trânsito do país, tão somente, com a **possibilidade** de se criar Conselhos Municipais de Trânsito, órgãos **normativos**, nas cidades com mais de duzentos mil habitantes, com atribuições iguais às dos Conselhos Estaduais (§§ 4º e 5º do artigo 7º da Lei n. 5.108/66).

É fato que, assim como ocorreu em alguns outros poucos municípios no Brasil, São Paulo foi pioneiro na atuação municipal, em parceria com o Estado, na gestão do trânsito. Tanto a Companhia de Engenharia de Tráfego, quanto o Departamento de Operações do Sistema Viário (atualmente retirado da organização administrativa da capital paulista, com atribuições repassadas à CET) foram criados na década de 1970, tendo obtido uma grande conquista, iniciada a partir de 1991, por meio de convênio com o Estado (Detran), para fiscalização das infrações de circulação, estacionamento e parada (embrião do que veio a ser incluído no artigo 24 do atual CTB).

Todo este histórico deve ser reconhecido e aplaudido, com mérito dos técnicos e profissionais que foram buscando (e buscam até hoje) soluções para a segurança viária e promoção da mobilidade urbana, na maior cidade da América Latina.

A criação do "rodízio municipal" veio resolver uma questão séria de aumento exponencial de veículos automotores, a serem utilizados como meio de transporte individual, numa malha viária que não tinha o mesmo potencial (e continua a não ter) de crescimento de áreas de circulação, vindo, inclusive, a substituir definitivamente outro programa de restrição veicular, ocorrido ano antes, de iniciativa do governo estadual (mas que tinha como fundamento a diminuição da poluição atmosférica).

A decisão de se retirar 20% dos veículos (dois finais de placa por dia útil), diariamente, nos horários de pico, das vias públicas centrais da cidade, teve um impacto considerável à época, mas é de se apontar que tal estratégia já está mais do que ultrapassada, como solução ideal à grande circulação de veículos num determinado espaço territorial saturado, tendo em vista que, em 1997, a frota de veículos

registrados na cidade de São Paulo (sem contar frota circulante), era de 4.735.229, enquanto, em 2022, chegou a 9.150.267, ou seja, em 25 anos, a frota praticamente dobrou de tamanho. Assim, independente da questão da sinalização de trânsito (que é o objeto principal deste relatório), é de se observar que, estatisticamente, mesmo retirando 20% diariamente das ruas, no horário do rodízio, a quantidade que sobra é maior do que quando o problema foi dimensionado.

Não se nega que o problema existe e que soluções são necessárias. A questão que não podemos recusar análise, em especial nos recursos de trânsito, é se a multa está ou não correta.

Do ponto de vista **jurídico** (e não apenas de **operação** de trânsito), há que se apontar, preliminarmente, que a própria edição de lei municipal para restringir circulação de veículos já é questionável (e mesmo desde sua edição), considerando a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transportes, conforme artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal de 1988 (o parágrafo único permite a edição de lei complementar - *até os dias atuais inexistente* - mas delegando apenas aos **Estados** referida competência).

Mesmo que ignorássemos a tese da **inconstitucionalidade** da lei municipal (que, por óbvio, deve ser decidida pelo Poder Judiciário e não por este Colegiado) e a impropriedade da expressão "autoridade de trânsito" do artigo 83, X, do CNT, como referência ao dirigente de órgão **executivo** de trânsito **municipal** (que não constava da legislação nacional), vejamos o artigo que substituiu o 83, X, do CNT, no atual CTB:

> **Art. 187.** *Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente:*
> *I - para todos os tipos de veículos:*
> *Infração - média;*
> *Penalidade - multa;*

O que é **"regulamentação estabelecida pela autoridade competente"**?

Abordemos primeiro a palavra "regulamentação" e, na sequência, "autoridade competente".

Apesar de ser comum utilizar a expressão "regulamentação" como sinônimo de "elaboração de normas", há que se destacar o significado constante do próprio CTB, em seu Anexo I:

> *REGULAMENTAÇÃO DA VIA - implantação de sinalização de regulamentação pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via, definindo, entre outros, sentido de direção, tipo de estacionamento, horários e dias.*

Nesta leitura, é possível concluir que o artigo 187 estará configurado quando o trânsito de veículos ocorrer em locais cuja **sinalização de regulamentação** seja proibitiva (R-10 é **uma delas**), o que, ademais, está expresso no atual Volume I do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (Sinalização vertical de Regulamentação), anexo à Resolução do Conselho Nacional de Trânsito n. 973/22, com o **mesmo texto em vigor desde 2005**, quando fora publicada a Resolução n. 180/05.

Sinal	**Proibido trânsito de veículos automotores**	**R-10**
Significado	Assinala ao condutor de qualquer veículo automotor a proibição de transitar, a partir do ponto sinalizado, na área ou via/pista ou faixa.	
Princípios de utilização	O sinal **R-10 deve** ser utilizado em área, via/pista ou faixa para proibir o trânsito de veículos automotores.	

Quanto à expressão "autoridade competente", podemos dizer que, a partir de 1998, com o atual CTB, o termo refere-se ao dirigente do órgão executivo de trânsito do **município**, que passou a fazer parte do Sistema Nacional, com atribuições específicas na **"organização da utilização da via pública"**, merecendo destaque os incisos II e III do artigo 24:

> **Art. 24.** *Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:*
> *...*
> *II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento, temporário ou definitivo, da circulação, da segurança e das áreas de proteção de ciclistas;*
> *III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;*

Destarte, a criação de um programa de restrição veicular em qualquer município que seja, é perfeitamente possível, não como exercício de uma competência **legislativa**, mas meramente **administrativa**, na organização do espaço público, bastando, para tanto, a implantação de placa de regulamentação (como ocorre, por exemplo, na decisão de se proibir retornos, conversões ou estacionamentos, situações que não exigem lei municipal específica).

Corroborando o constante do Manual Brasileiro de **Sinalização** de Trânsito, ressalta-se que o Manual de **Fiscalização** (Resolução do Contran n. 985/22), também traz a **necessidade** da placa R-10 no local de proibição, ainda que reconheça, no

código de enquadramento específico para "rodízio" (574-62), que a infração ocorre pelo descumprimento às regras estabelecidas em "legislação municipal" (quanto à placa **já era** prevista no Manual anterior, Resolução n. 371/10, isto é, não é novidade).

CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO
MANUAL BRASILEIRO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO – MBFT

FICHA DE FISCALIZAÇÃO

Tipificação Resumida: Transitar em local/horário não permitido pela regulamentação - Rodízio.			**Código do Enquadramento:** 574-62
Amparo Legal: Art. 187, I.			
Tipificação do Enquadramento: Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente, para todos os tipos de veículos.			
Gravidade: Média	**Penalidade:** Multa	**Medida Administrativa:** Não	**Pode Configurar Crime de Trânsito:** NÃO
Infrator: Condutor	**Competência:** Órgão ou Entidade de Trânsito Municipal e Rodoviário		
Pontuação: 4	**Constatação da Infração:** Possível sem abordagem.		
Quando AUTUAR	**Quando NÃO Autuar**	**Definições e Procedimentos**	**Exemplos do Campo de Observações do AIT:**
1. Veículo circulando em desacordo com o disposto em legislação municipal regulamentadora de rodízio de veículos (restrições à circulação de veículos em determinado local, dia, horário, final de placa, etc).	1. Veículo liberado pela legislação municipal regulamentadora do rodízio. 2. Veículo que transita em via, pista ou faixa de trânsito seletivo em desacordo com o estabelecido pela sinalização de regulamentação: R-10, R-13, R-37, R-38 e/ou na placa de informação complementar, utilizar enquadramento específico: 574-61, art. 187. 3. Quando utilizado sistema automático não metrológico, para os veículos elencados no inciso VII, do art. 29 do CTB, desde que caracterizados externamente por pintura ou plotagem.		1. Automóvel final da placa 4 transitando em dia proibido pela regulamentação municipal.
Informações Complementares:			

Placa R-10 com Informação Complementar:

Súmula:

Deferimento do recurso do requerente - Cancelada a penalidade

Ressalte-se, em reforço, que a **obrigatoriedade** de placa de regulamentação R-10 nos locais de restrição veicular do rodízio municipal de São Paulo havia sido decidida, em 2009, em sede de ação civil pública (processo n. 0108594-08.2007.8.26.0053), pelos mesmos argumentos aqui expostos. Só não foi levada adiante a determinação judicial de se sinalizar todas as vias do entorno do "centro expandido", porque houve apelação do município ao Tribunal de Justiça, que acabou **não julgando o mérito** do processo, declarando-o extinto por entender pela **ilegitimidade da parte autora** (Associação Nacional de Trânsito – ANATRAN).

Destaco os seguintes trechos da sentença condenatória de 1ª instância, da 10ª Vara de Fazenda Pública:

> *É certo, portanto, que o Código Nacional de Trânsito concede ao município o poder de polícia a lhe permitir, quando necessário, restringir o acesso de veículos a determinadas regiões de seu perímetro. Necessidade com a qual a Prefeitura de São Paulo deparou-se sobretudo a partir de 1997, quando entendeu conveniente e consentâneo com o interesse público, efetivamente existente, instituir um programa de restrição de veículos na região do centro expandido desta Capital programa que, de resto, revelou-se eficiente, como bem demonstram o longo do tempo de sua adoção e os resultados já colhidos.*
>
> *Mas o sucesso dessa providência não desobriga, nem pode desobrigar o município que a adota de cumprir as normas gerais ditadas pelo Código Nacional de Trânsito, que por seu artigo 80 estatui: "Sempre que necessário, será colocada ao longo da via, sinalização (...) destinada a condutores e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra".*

Feitas tais considerações, reitero meu respeito e consideração pelos gestores municipais de trânsito, na busca de soluções e estratégias adequadas às demandas que surgem na difícil convivência dos diversos usuários da malha viária.

Em relatório encaminhado a este Colegiado, fomos esclarecidos, no retorno da diligência solicitada neste e em outros processos, a respeito das ações desenvolvidas ao longo de todo este tempo, com o objetivo de informar adequadamente ao usuário da via pública acerca da existência da restrição veicular em São Paulo; todavia, o **mais importante** não foi devidamente elucidado:

NO LOCAL EM QUE O ORA RECORRENTE FOI MULTADO, EXISTE PLACA R-10, COM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, QUE PUDESSE INFORMÁ-LO QUE, A PARTIR DE DETERMINADO PONTO, NÃO PODERIA CONTINUAR A CIRCULAR COM SEU VEÍCULO? PELA RESPOSTA À DILIGÊNCIA, NÃO!

Súmula:

Deferimento do recurso do requerente - Cancelada a penalidade

MINUTA

Neste sentido, o que foi apontado no Parecer Técnico da CET, foi o seguinte:

"Quanto à sinalização, a CET ao longo desses anos, vem desenvolvendo projetos para os principais acessos à área de rodízio e, dentre eles, aqueles que são realizados por meio das pontes.

Esclarecemos, ainda que, tecnicamente, é inviável acrescentar nas placas de sinalização, informações complementares, como: perímetro da área de restrição, os dias da semana e o correspondente final de placa de identificação dos veículos e os horários. Essa inviabilidade é justificada na medida em que o excesso de mensagens compromete a segurança viária, não permitindo sua leitura em tempo suficiente, considerando sua percepção e reação dos condutores de veículos em movimento para a tomada de decisão.

Diante disso, e, considerando as diligências apresentadas pelo colegiado do Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN, a CET elaborou um relatório que contém a implementação das melhorias contínuas desde o início da implantação do Programa de Restrição, incluindo os Projetos Pilotos realizados em 2014 e aqueles que estão sendo implementados."

Mais uma vez: compreendo as dificuldades e parabenizo pelo trabalho realizado.

E, mais uma vez: em meu entender, a multa aplicada pelo artigo 187, inciso I, do CTB, em local **não sinalizado com placa R-10 e informações complementares**, é **NULA**, por erro formal.

Imaginemos se cada município da grande São Paulo decidisse criar seu próprio programa de restrição veicular, com horários e locais diferentes, critérios variados (que não apenas o final da placa), entre outras especificidades? Como o motorista saberia onde pode ou não circular?

A sinalização de trânsito CORRETA é IMPRESCINDÍVEL para externar a proibição e, consequente, punir aquele que a descumpre.

DA CONCLUSÃO

Em face do exposto, proponho o **DEFERIMENTO DO RECURSO** para o recorrente, com a **REFORMA** da decisão de 1ª instância e o **CANCELAMENTO DA PENALIDADE** aplicada, voto que submeto à deliberação final do Conselho.

São Paulo, 09 de maio de 2023.

Julyver Modesto de Araujo
Conselheiro - CETRAN/SP

Súmula:

Deferimento do recurso do requerente - Cancelada a penalidade

MINUTA